

1500871-74.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... O dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de entorpecentes.

Ora, o depoimento apresentado pelos guardas civis, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, que confessou o tráfico, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500871-74.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500871-74.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2296713/2021 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 21127381 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 1325/21/332 - 2º Distrito Policial de

Santa Barbara D'Oeste, 2296713 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 1325/21/332 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN VINÍCIUS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a LUAN VINÍCIUS DOS SANTOS, (com qualificação à fl. 17) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 29/10/2021, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 29 de outubro de 2021, por volta de 15h50min, na Rua Ângelo Sans, nº 601, Parque Zabani, nesta cidade e comarca, LUAN VINÍCIUS DOS SANTOS, qualificado a fls. 15, guardava e mantinha em depósito, para posterior

entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, "maconha", com peso estimado de 1g (um grama), e 12 eppendorfs contendo cocaína, com peso estimado de 7g (sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fl. 65); 2) o recebimento da denúncia (fls. 95/96) em 17/01/2022; 3) notificação (fl. 85); 4) a defesa (fls. 91/92); e 5) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6/7 e 9). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 10/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 14/15); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 81/83).

2.2. Da autoria.

A autoria de LUAN VINÍCIUS DOS SANTOS, também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 6/7 e 9), ao auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), aos laudos periciais (fls. 81/83) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "o denunciado promovia o comércio de entorpecentes no local acima descrito e guardava e mantinha em depósito as porções de drogas supracitadas, acondicionadas em invólucros individuais, dentro de um maço de cigarros que ficava escondido nas imediações. Na oportunidade, ele foi abordado por policiais militares que já tinham recebido notícias do crime. Em busca pessoal, com ele foi encontrada a quantia monetária de R\$ 54,00. Em continuidade, localizaram-se e apreenderam-se as substâncias entorpecentes acima mencionadas, no exato lugar onde o denunciado as guardava. Questionado a respeito, Luan confessou aos agentes de segurança a propriedade da droga, a traficância e a origem espúria do dinheiro."

Nesse sentido, a testemunha Gesiel, guarda civil municipal, nas oportunidades em que foi ouvido, relatou que receberam denuncia de que um indivíduo trajando camiseta preta estaria realizando tráfico de entorpecentes pela Rua Angelo Sans, motivo pelo qual passaram a patrulhar pelo local, onde avistaram um indivíduo com as mesmas características. Que fora feito abordagem e em busca pessoal, fora localizado em posse do réu a quantia de R\$ 54,00. Que com a ajuda do cão farejador, realizaram buscas nas proximidades, localizado a aproximadamente 10 metros do indivíduo, uma maço de cigarros, o qual continha em seu interior 1 porção de maconha e 12 eppendorf's de cocaína. Questionado o réu sobre os entorpecentes, o mesmo assumiu sua propriedade, relatando que as drogas ali encontradas seriam destinadas ao tráfico. Quanto ao dinheiro, o mesmo informou ser oriundo da venda de drogas na data de hoje. Conhecia o réu de outras abordagens no mesmo local.

A testemunha Andre, guarda civil, em juízo, informou não se recordar dos fatos. Por sua vez, o acusado LUAN VINÍCIUS DOS SANTOS, solo policial, permaneceu em silêncio. Em juízo confessou a traficância. É usuário e deliberou vender entorpecente para satisfazer seu vício. O dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de entorpecentes.

Ora, o depoimento apresentado pelos guardas civis, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, que confessou o tráfico, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento do guarda civil, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, "maconha", 12 eppendorfs contendo cocaína e cinquenta e quatro reais em dinheiro, evidenciando a traficância. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para LUAN VINÍCIUS DOS SANTOS.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade é tolerada sem exasperação da pena-base pelo que constitui a média da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal, resultando em “05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa”.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Poderia ser considerada a atenuante da menoridade de 21 anos na data dos fatos e da confissão espontânea. Todavia, estando a pena-base no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, não é possível tal redução.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, em vista da inexistência de quaisquer agravantes e atenuantes, mantenho o estabelecido na etapa anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deve ocorrer no seu percentual máximo de 2/3. Pena em 01 ano e 08 meses de reclusão. Considerando-se a primariedade do réu, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à mingua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra LUAN VINÍCIUS DOS SANTOS (com qualificação à fl. 17), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a “01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. SUBSTITUO a pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, vigente na data do fato;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Defiro a gratuidade da justiça ao réu. Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

Autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;

Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos, o qual decreto o perdimento.

Expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio OAB/DPE, no máximo.

Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA